Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, nguyên nhân dẫn đến việc Thắng giết người yêu rồi tự tử là do phát hiện Tuyến có tình ý với một nam sinh viên trong lớp. Tan nát vì bị người yêu phản bội, lại nghĩ đến cảnh "công anh xúc tép nuôi cò", trong phút không làm chủ được mình, Thắng đã giết người yêu rồi tự tử. Do Tuyến chống cự quyết liệt, Thắng phải chém nhiều nhát mới giết được Tuyến. Hành vi của Thắng bị Viện kiểm sát truy tố về tội Giết người theo điểm n, q khoản 1 Điều 93 BLHS.

Câu hỏi 5(1 điểm): Hãy nêu những nội dung cần xét hỏi tại phiên toà của luật sư.

Câu hỏi 6(1 điểm): Hãy trình bày đề cương bản bào chữa cho Nguyễn Chiến Thắng tại phiên tòa sơ thẩm.

Tình tiết bổ sung

Trước khi mở phiên tòa, ông Vũ Thanh, bố của Vũ Thị Kim Tuyến - đại diện gia đình tuyên bố không yêu cầu gia đình Thắng bồi thường bất kỳ khoản tiền nào, thậm chí vợ chồng ông Thanh còn chủ động đến thăm Thắng khi Thắng đang phải điều trị trong bệnh viện. Tuy nhiên, trong phần xét hỏi tại phiên tòa, khi trả lời câu hỏi của Chủ tọa về vấn đề bồi thường, ông Vũ Thanh với tư cách đại diện cho người bị hại lại khẳng định bị cáo và gia đình không chịu bồi thường cho gia đình ông bất kỳ khoản tiền nào, thậm chí anh Chiến còn bắt vợ chồng ông đến bệnh viện thăm nom và xin lỗi kẻ đã giết con gái mình nếu muốn nhận được tiền bồi thường.

Câu hỏi 7(1 điểm): Luật sư X cần xử sự như thế nào trước những thay đổi về lời khai của ông Vũ Thanh tại phiên tòa?

Tình tiết bổ sung

Sau khi nghe lời buộc tội của đại diện Viện kiểm sát, Thắng lại liên tiếp đập đầu mình vào vành móng ngựa để tự tử. Chủ tọa phiên tòa yêu cầu cảnh sát bảo vệ phiên tòa ôm giữ Thắng, lấy khăn lau máu, kê lại vành móng ngựa rồi tiếp tục xét xử.

Câu hỏi 8(1 điểm): Anh chị có đồng tình với cách xử lý tình huống của Chủ tọa phiên tòa không? Nếu anh chị là luật sư X, anh chị làm gì trong tình huống này.

Tình tiết bổ sung

Trong phần tranh luận, Kiểm sát viên cho rằng cần áp dụng các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sư quy định tại điểm e, h, k khoản 1 Điều 48 BLHS đối với hành vi giết người của Thắng.

Câu hỏi 9(1 điểm): Luật sư X sẽ đối đáp như thế nào với ý kiến của đại diện Viện kiểm sát?

Tình tiết bổ sung

Bản án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Chiến Thắng 18 năm tù giam, cho rằng bản án quá nặng, Thắng muốn kháng cáo.

Câu hỏi 10(1 điểm): Anh chị hãy soạn thảo đơn kháng cáo giúp của Thắng

C1:

Tư vấn cho anh Chiến: cần bình tĩnh và chờ đợi cơ quan hữu quan đến giải quyết vụ việc.Việc quan trọng nhất bây giờ là bằng mọi cách phải cứu Thắng ,phải tìm cơ quan y tế gần nhất để kịp thời cứu Thắng.

C2:

Chuẩn bị những giấy tờ và hoạt động sau:
Giấy giới thiệu của VPLS
Gặp CQĐT để đề nghị được tham gia ở giai đoạn điều tra.
Trao đổi với CQĐT về những việc dự định sẽ tham gia
Đề nghị CQĐT cấp giấy chứng nhận bào chữa.

C3: